

『행정중심복합도시 토지공급지침』

일부개정훈령안

2025. 9.

행정중심복합도시건설청

1. 개정 이유

신규 상업업무용지 공급 검토 시 기존 상업기능에 미치는 영향분석을 통해 상업업무용지 과공급에 따른 상가 공실 문제에 적극 대응하고, 「공공주택특별법」 등 관계 법령 개정 관련 용어를 현행화하는 등 현행 제도 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 상업업무용지 공급 영향분석 신설(안 제5조제8항 신설)

- 상가공실 문제와 관련하여 사업시행자가 상업업무용지 공급 승인 신청 시, 해당 생활권의 기존 상업 기능 현황 및 공급에 따른 영향을 분석하여 상가 공실 문제에 대응

나. 사업 준공구역 내 토지 공급승인 권한 명시(안 제4조제1항)

- 행복청장은 「행복도시법」 제25조제1항에 따라 행정중심복합도시건설사업으로 조성된 토지에 대해 공급 승인이 가능한 바, 토지 공급 승인 권한을 예정지역 내로 한정할 현 지침상 오기 수정

다. 「공공주택특별법 시행령」 개정에 따른 현행화([별표1] 조성토지의 공급방법 및 가격기준)

- 1) 임대주택 건설용지를 ‘10년 미만’ 과 ‘10년 이상’으로 구분(안

별표1 중 2. 공동주택건설용지 가. 5년 임대주택 건설용지 란)

- 「공공주택특별법 시행령」 상 공공임대주택의 유형에 임대 의무기간이 6년인 주택이 추가('22.12) 됨에 따라 현 지침상 '5년 임대주택 건설용지'를 '10년 미만 임대주택 건설용지'로 개정

2) 용어 현행화 및 지침 간소화(안 별표1 중 2. 공동주택건설용지 나. 10년 이상 임대주택건설용지 란)

- 「공공주택특별법」 개정에 따라 '국민임대주택' 용어를 삭제하여 임대주택 공급대상을 실수요자로 일괄 변경하고, 각주에 「행복도시법 시행령」 제19조의 내용을 반영, '공공주택사업자'에 대한 수의계약 규정을 추가하여 지침 간소화·현행화

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「공공주택특별법 시행령」 제24조제①항제1호, 제54조제①항제6호 및 「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제25조, 동법 시행령 제19조제③항제2호 등

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 각 국·과 등과 합의되었음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

행정중심복합도시 토지공급지침 일부개정훈령안

행정중심복합도시 토지공급지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항의 "예정지역 내에서"를 삭제한다.

제5조제8항을 다음과 같이 신설한다.

사업시행자는 상업업무용지를 공급하고자 하는 경우 해당 생활권의 기존

상업기능에 미치는 영향 등을 검토하여 행복청에 제출하여야 한다.

별표1을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

조성토지 공급방법 및 가격기준

토 지 용 도	공급대상	공급방법	공급가격	비고
1. 단독주택건설용지				
가. 330㎡이하	협의양도자 실수요자	수의계약 추 첨	조성원가의 110% 감정가격	
나. 330㎡초과	국가 또는 지자체 실수요자	수의계약 경쟁입찰	조성원가의 100% 낙찰가격	
	국가 또는 지자체	수의계약	조성원가의 100%	
2. 공동주택건설용지				
가. 10년 미만 임대주택건설 용지				
1) 60㎡이하	실수요자	추 첨	조성원가의 80%	
2) 60㎡초과 85㎡이하	실수요자	추 첨	조성원가의 90%	
3) 85㎡초과 149㎡이하	실수요자	추 첨	감정가격	
나. 10년 이상 임대주택건설 용지				
1) 60㎡이하	실수요자	추 첨	조성원가의 60%	
2) 60㎡초과 85㎡이하	실수요자	추 첨	조성원가의 70%	
3) 85㎡초과 149㎡이하	실수요자	추 첨	감정가격	
다. 분양주택건설용지				
1) 60㎡이하	실수요자	추 첨	감정가격	
2) 60㎡초과 85㎡이하	실수요자	추 첨	감정가격	
3) 85㎡초과	실수요자	추 첨	감정가격	
라. 주상복합용지 (고밀공동주택용지)	실수요자	경쟁입찰	주거부분 : 감정가격 상업부분 : 낙찰가격	
3. 교육시설용지				
가. 유치원	국가 또는 지자체 실수요자	수의계약 경쟁입찰	조성원가의 100% 낙찰가격	
나. 초등학교 및 중학교	국가 또는 지자체	수의계약	조성원가의 20%	

토 지 용 도	공급대상	공급방법	공급가격	비고
나. 고등학교	실수요자 국가 또는 지자체	수익계약 수익계약	감정가격 조성원가의 30%	
다. 대학교	실수요자 국가 또는 지자체	수익계약 수익계약	감정가격 감정가격	
라. 특수학교	실수요자 국가 또는 지자체	수익계약 수익계약	감정가격 조성원가의 20%	
	실수요자	수익계약	감정가격	
4. 상업업무용지 (근린생활시설용지 포함)	생활대책자	수익계약	감정가격	
	보상금 예치자	경쟁입찰	낙찰가격	
	실수요자	경쟁입찰	낙찰가격	
5. 산업용지				
가. 도시형공장, 벤처기업 집적시설, 소프트웨어 사업용 시설이 설치되는 공장용지	국가 또는 지자체 실수요자	수익계약 추 첨	감정가격 감정가격	
나. 기타, 공장용지	실수요자	추 첨	감정가격	
6. 공공기반시설용지				
가. 주차장	국가 또는 지자체 실수요자	수익계약 경쟁입찰	조성원가의 100% 낙찰가격	
나. 자동차정류장	국가 또는 지자체 실수요자	수익계약 경쟁입찰	조성원가의 100% 낙찰가격	
다. 농수산물도매시장	국가 또는 지자체 농수산물유통공사 실수요자	수익계약 수익계약 경쟁입찰	조성원가의 100% 감정가격 낙찰가격	
라. 자동차운전면허시험장	국가 또는 지자체	수익계약	조성원가의 100%	
마. 집단에너지시설	실수요자	수익계약	감정가격	
바. 전기공급시설	실수요자	수익계약	감정가격	
사. 농업관련시설	국가 또는 지자체	수익계약	감정가격	
	종자산업법 제137조	수익계약	감정가격	

토 지 용 도	공급대상	공급방법	공급가격	비고
	제1항에 따라 종자업을 등록한 자 중 실수요자(행복청장 추천)			
	협의를양도자(농업협동조합법 제2조에 따른 조합 및 중앙회의 시설 및 부지)	수의계약	감정가격	
	실수요자	추첨	감정가격	
7. 위험물 저장 및 처리시설 (주유소 및 액화가스충전소)	협의를양도자	경쟁입찰	낙찰가격	
	실수요자	경쟁입찰	낙찰가격	
8. 종교시설용지	협의를양도자(종교법인 소유 토지)	수의계약	기존면적(조성원가 110%), 추가면적(감정가격)	
	실수요자	경쟁입찰	낙찰가격	
9. 기타 시설용지				
가. 공공청사	국가 또는 지자체	수의계약	조성원가의 100%	
나. 연구시설	국가 또는 지자체	수의계약	조성원가의 100%	
	정부출연연구기관	수의계약	조성원가의 100%	
	실수요자	경쟁입찰	낙찰가격	
다. 사회복지시설 (복지시설, 보육시설)	국가 또는 지자체	수의계약	조성원가의 100%	
	사회복지법인 (다만, 사회복지사업법에 의한 사회복지시설 중 수용보호시설(유료시설 제외)을 설치하고자 하는 사회복지법인으로 관할 지방자치단체장의 추천을 받은 경우에 한함)	수의계약	조성원가의 100%	
	실수요자	경쟁입찰	낙찰가격	
라. 문화시설	국가 또는 지자체	수의계약	조성원가의 100%	
	실수요자	경쟁입찰	낙찰가격	
마. 의료시설	국가 또는 지자체	수의계약	조성원가의 100%	
	실수요자	경쟁입찰	낙찰가격	
바. 체육시설	국가 또는 지자체	수의계약	조성원가의 100%	

토 지 용 도	공급대상	공급방법	공급가격	비고
사. 공공기관 사무소	실수요자 「공공기관 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관	경쟁입찰 수계약	낙찰가격 조성원가의 100%	
아. 기업연수시설	실수요자	경쟁입찰	낙찰가격	
자. 휴양시설	실수요자	경쟁입찰	낙찰가격	
차. 특정업무시설	국가 또는 지자체 실수요자	수계약 경쟁입찰	조성원가의 100% 낙찰가격	
10. 특례사항				
가. 가격과 설계내용에 대하여 경쟁입찰을 실시한 공급용지	-	경쟁입찰	낙찰가격	
나. 사업제안, 설계, 디자인 등에 대하여 공모 등을 실시한 공급용지				
1) 조성원가 이하의 공급용지	-	수계약	당해 토지의 용도별 공급가격	
2) 조성원가 초과 공급용지	-	수계약	감정가격	
다. 상업지역 내의 주택건설용지(60㎡이하 임대주택 건설용지 제외)	실수요자	경쟁입찰	낙찰가격	
라. 이전기관 종사자에 대한 지원시설용지(주거·체육·후생시설)				
1) 조성원가 이하의 공급용지	공무원후생복지사업을 목적으로 설립된 공공기관	수계약	당해 토지의 용도별 공급가격	
	국가 또는 지자체	수계약	당해 토지의 용도별 공급가격	
2) 조성원가 초과 공급용지	공무원후생복지사업을 목적으로 설립된 공공기관	수계약	감정가격	
	국가 또는 지자체	수계약	감정가격	
마. 에너지자립률 100% 등 제로에너지빌딩 인증 1등급 이상 공동주택을 건립하는 부지로				

토 지 용 도	공급대상	공급방법	공급가격	비고
사업제안, 설계, 디자인 등 공모 등을 실시하여 공급하는 용지				
1) 조성원가 이하의 공급 용지	실수요자	수의계약	당해 토지의 용도별 공급가격	
2) 조성원가 초과 공급 용지	실수요자	수의계약	감정가격의 90%	

주) 1. 공급가격은 상한가격이며, 건설사업의 활성화 등을 위하여 사업시행자는 공급가격이하로 공급할 수 있다.

2. 시행령 제19조제3항에 따른 시설용지, 기반시설용지 등은 관리주체 및 공공성 등에 따라 구분하여 결정 한다.

3. 협의양도자에게 공급하고자하는 토지로서, 그 공급신청량이 계획된 수량을 초과하는 경우에는 추첨의 방법을 원칙으로 공급대상자를 선정한다. 다만, 토지용도 등을 감안하여 제한경쟁입찰의 방법으로도 공급대상자를 선정할 수 있다.

4. 사회복지시설용지의 경우 행복청장은 동일 용도의 시설용지를 협의양도한 자를 우선하여 추천할 수 있다.

5. 협의양도자에게 공급하는 단독주택건설용지는 실시계획 및 지구단위계획에 의하여 분할된 필지단위로 공급하되, 사업시행자가 330㎡이내에서 공급대상 필지의 평균면적을 정하고 평균면적을 초과하는 부분에 대하여는 감정가격으로 공급할 수 있다.

6. 공동주택건설용지 조성원가는 용적률을 감안하여 사업시행자가 조정하여 공급할 수 있다.

7. "특정업무시설용지"란 연합단체(협회, 조합, 기구 등), 공익단체(NGO, NPO, 시민사회단체) 등에게 토지를 원활하게 공급하기 위해 업무용도 비중을 상대적으로 높게 설정한 토지를 말한다.

8. "용도혼합용지"의 공급가격은 주상복합용지의 공급기준을 따른다.

9. 10. 특례사항 라. 2) 적용시 주거가 포함된 경우 주거 부분의 공급가격은 2. 공동주택건설용지 가.~다.를 따른다.
10. 「공공주택특별법」 제2조제1호에 따른 공공주택을 건설하기 위한 토지를 동법 제4조에 따른 공공주택사업자에 공급하는 경우에는 수의계약의 방식으로 공급할 수 있다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(조성토지 등의 공급계획) ① <u>사업시행자가 예정지역 내에서 조성토지</u> 등을 공급하고자 하는 경우에는 특별법 제25조에 따라 공급계획을 수립하여 행복청장의 승인을 받아야 한다. 공급계획을 변경하는 경우에도 또한 같다. ② ~ ③ (생략)	제4조(조성토지 등의 공급계획) ① <u>사업시행자가 조성토지</u> 등을 공급하고자 하는 경우에는 특별법 제25조에 따라 공급계획을 수립하여 행복청장의 승인을 받아야 한다. 공급계획을 변경하는 경우에도 또한 같다. ② ~ ③ (현행과 같음)
제5조(조성토지 등의 공급) ①~⑦ (생략) <신설>	제5조(조성토지 등의 공급) ①~⑦ (현행과 같음) ⑧ <u>사업시행자는 상업업무용지를 공급하고자 하는 경우 해당 생활권의 기존 상업기능에 미치는 영향 등을 검토하여 행복청에 제출하여야 한다.</u>

현행				개정안			
[별표1]							
토지용도	공급대상	공급방법	공급가격	토지용도	공급대상	공급방법	공급가격
2. 공동주택건설용지 가. 5년 임대주택 건설용지 1) 60㎡이하	실수요자	추첨	조성원가의 80%	2. 공동주택건설용지 가. 10년 미만 임대 주택 건설용지 1) 60㎡이하	실수요자	추첨	조성원가의 80%
2) 60㎡초과 85㎡이하	실수요자	추첨	조성원가의 90%	2) 60㎡초과 85㎡이하	실수요자	추첨	조성원가의 90%
3) 85㎡초과 149㎡이하	실수요자	추첨	감정가격	3) 85㎡초과 149㎡이하	실수요자	추첨	감정가격
나. 10년 이상 임대 주택건설용지 1) 60㎡이하 가) 국민임대주택	국민임대주택 사업시행자	수의계약	조성원가의 60%	나. 10년 이상 임대 주택건설용지 1) 60㎡이하	실수요자	추첨	조성원가의 60%
나) 국민임대주택 외의 임대주택	실수요자	추첨	조성원가의 60%				
2) 60㎡초과 85㎡이하 가) 국민임대주택	국민임대주택 사업시행자	수의계약	조성원가의 70%	2) 60㎡초과 85㎡이하	실수요자	추첨	조성원가의 70%
나) 국민임대주택 외의 임대주택	실수요자	추첨	조성원가의 70%				
<신 설>				주) 10. 「공공주택특별법」 제2조제1호에 따른 공공주택을 건설하기 위한 토지를 동법 제4조에 따른 공공주택사업자에 공급하는 경우에는 수의계약의 방식으로 공급할 수 있다.			